LexiGuard OCR Pipeline | *Nguồn ảnh: SCAN CV GUI BO VV TU VAN PHAP LUAT.jpg (700x986px) | Engine: Hybrid (Docling Layout + Multimodal Vision)*

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số: **120/2019/ĐLS**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN KIẾN NGHỊ

Đơn kiến nghị về hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

V/v hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2019

Kính gửi:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
- Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh;
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến Quý lãnh đạo lời chào kính trọng.

Qua phản ánh của các luật sư thành viên, thông tin trên Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh Online ngày 18 - 19/6/2019, Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh được biết đã xảy ra tranh cãi gay gắt giữa một bên là Bộ Tư pháp với một bên là Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI). Xuất phát điểm của việc tranh cãi này là việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ Công văn số 1736/BKHĐT-ĐKKD ngày 07/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã giải quyết cấp đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh: *"Hoạt động pháp luật. Chi tiết: hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật (không theo các hình thức hành nghề của luật sư)"* cho Công ty TNHH Tư vấn bất động sản Thuận Thiên.

Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp với trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề, tập hợp và phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp, kiến nghị của luật sư trên tinh thần thượng tôn pháp luật, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin được phép có ý kiến như sau:

I/- Đối với Công văn số 1736/BKHĐT-ĐKKD ngày 07/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Công văn này do Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký trả lời Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh, về việc đăng ký kinh doanh ngành nghề *"Hoạt động pháp luật"*, không có giá trị của một văn bản quy phạm pháp luật áp dụng cho cả nước đối với hoạt động đăng ký kinh doanh.

2. Công văn này căn cứ Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định này không còn hiệu lực và đã được thay thế bằng Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Luật Luật sư 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định: *"Dịch vụ pháp lý của luật sư bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác (Điều 4). Tư vấn pháp luật là việc luật sư hướng dẫn, đưa ra ý kiến giúp khách hàng soạn thảo các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của họ. Luật sư thực hiện tư vấn pháp luật trong tất cả các lĩnh vực pháp luật"* (Khoản 1 Điều 28).

- Nghị quyết 65/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư, tại Mục 3 điểm đ quy định: *"Kể từ ngày Luật Luật sư có hiệu lực, trong thời hạn 06 tháng, cá nhân, tổ chức đang kinh doanh dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 1999 mà tiếp tục kinh doanh dịch vụ pháp lý thì phải có đủ các điều kiện hành nghề luật sư và phải chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề theo quy định của Luật này; nếu không chuyển đổi thì phải chấm dứt hoạt động"*.

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 quy định: Chỉ có Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có thẩm quyền ban hành nghị quyết để giải thích Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh (Điều 3 khoản 3, Điều 16 khoản 2 điểm a).

Công văn số 1736/BKHĐT-ĐKKD ngày 07/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Luật Luật sư, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp xác định *"Hành nghề luật sư"* là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng lại tùy tiện giải thích: Trường hợp cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp đăng ký kinh doanh ngành nghề *"Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật"* không theo các hình thức hành nghề của luật sư thì thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp! Việc giải thích như vậy là trái quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Luật sư, vi phạm nghiêm trọng Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nêu trên.

Từ các phân tích nêu trên cho thấy Công văn số 1736/BKHĐT-ĐKKD ngày 07/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (do Chánh Văn phòng Bộ ký) là không đúng thẩm quyền, vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ bản photocopy công văn này để giải quyết cấp phép đăng ký bổ sung ngành nghề *"Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật, không theo các hình thức hành nghề của luật sư"* cho Công ty TNHH Tư vấn Bất động sản Thuận Thiên là vi phạm pháp luật.

II/- Đối với các lập luận của Bộ Kế hoạch Đầu tư và VCCI:

1. Về lập luận cho rằng Luật Luật sư không có quy định chỉ có luật sư mới được hành nghề tư vấn pháp luật: Hành nghề luật sư là một *"hoạt động pháp luật"*, bao gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật trong tất cả các lĩnh vực pháp luật (không thể có *"tư vấn pháp luật không theo các hình thức hành nghề của luật sư"*), đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng và các dịch vụ pháp lý khác (Điều 4 Luật Luật sư). Đây là một hoạt động chuyên môn đặc thù, đòi hỏi trình độ đào tạo cao, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn (Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam - Phụ lục II, phần II, mục M, mã ngành 69101: Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật). Vì vậy, hành nghề luật sư thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện (Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014, khoản 2 Điều 4 và Phụ lục 4 Luật Đầu tư 2014). Do đó, tiêu chuẩn, điều kiện để hành nghề luật sư (hoạt động pháp luật bao gồm tư vấn pháp luật) được quy định

rất chặt chẽ: Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân theo Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, phải có chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn Luật sư (Điều 10, 11 Luật Luật sư).

Trước khi ban hành Luật Luật sư năm 2006, hoạt động cung ứng dịch vụ pháp lý và tư vấn pháp luật diễn ra bát nháo, tràn lan do các tổ chức, cá nhân không đủ phẩm chất, năng lực, trình độ thực hiện, không cơ quan nào chịu trách nhiệm quản lý, gây mất ổn định trật tự xã hội và xâm hại quyền lợi của người dân. Chính vì vậy, ngay khi ban hành Luật Luật sư năm 2006, Quốc hội đồng thời ban hành Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006 về việc thi hành Luật Luật sư, buộc các cá nhân, tổ chức trong kinh doanh dịch vụ pháp lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp nếu muốn tiếp tục kinh doanh thì phải có đủ điều kiện hành nghề luật sư và phải chuyển đổi hình thức tổ chức hành nghề theo quy định của Luật Luật sư; nếu không chuyển đổi thì phải chấm dứt hoạt động. Ngày 30/3/2009, Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, nhằm *"xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu xã hội, bảo đảm ngày càng có nhiều luật sư am hiểu pháp luật và tập quán thương mại quốc tế, thông thạo ngoại ngữ, giỏi kỹ năng hành nghề có trình độ ngang tầm với các luật sư trong khu vực và quốc tế"*.

Như vậy, việc cấp đăng ký ngành nghề hoạt động pháp luật *"đại diện, hoạt động tư vấn pháp luật"* cho các doanh nghiệp kinh doanh thương mại theo Luật Doanh nghiệp là bước thụt lùi, mà hậu quả là khôi phục lại tình trạng bát nháo đã xảy ra cách nay 12 năm, vi phạm Nghị quyết 65/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội, trái với chủ trương của Chỉ thị 33-CT/TW và không phù hợp xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Ngoài luật sư, ai là người có quyền tư vấn pháp luật?

a) Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ngày 20/6/2017 quy định:

- Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bao gồm: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý (Điều 10);

- Các hình thức trợ giúp pháp lý bao gồm: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng (Điều 27);

- Trợ giúp viên pháp lý phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: Có phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ cử nhân luật trở lên; đã được đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư; đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư hoặc tập sự trợ giúp pháp lý; có sức khỏe; không đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật (Điều 19).

Với quy định tiêu chuẩn chặt chẽ trên đây, hầu hết các trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Thành phố Hồ Chí Minh đều là luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 05/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 quy định:

- Đối tượng áp dụng Nghị định này là tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành luật. Hoạt động tư vấn pháp luật quy định tại Nghị định này mang tính chất xã hội, không nhằm mục đích thu lợi nhuận (Điều 1).

- Tư vấn viên pháp luật là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn sau đây: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phẩm chất tốt; có bằng cử nhân luật; có thời gian công tác pháp luật từ 3 năm trở lên (Điều 19).

Với quy định nêu trên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng có tổ chức Trung tâm tư vấn pháp luật. Hầu hết tư vấn viên tại các Trung tâm tư vấn pháp luật đều là luật sư.

Như vậy, pháp luật đã quy định rất rõ: Tư vấn pháp luật là một hoạt động hành nghề của luật sư. Ngoài luật sư, chỉ có Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Trung tâm Tư vấn pháp luật mới được hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí hoặc không nhằm mục đích lợi nhuận.

III/- Kiến nghị:

Từ các căn cứ nêu trên, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị:

1. Theo thông tin của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh thì Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch Đầu tư đang chuẩn bị các văn bản báo cáo Thủ tướng giải quyết. Kính đề nghị Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch Đầu tư thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư; chỉ đạo Bộ Kế hoạch Đầu tư thu hồi Công văn số 1736/BKHĐT-ĐKKD ngày 07/3/2017.

2. Đề nghị Sở Kế hoạch Đầu tư thu hồi giấy đăng ký doanh nghiệp đã cấp bổ sung ngành nghề *"Hoạt động tư vấn pháp luật, chi tiết: Hoạt động đại diện tư vấn, pháp luật (không theo các hình thức hành nghề của luật sư)"* đã cấp cho Công ty TNHH Tư vấn bất động sản Thuận Thiên.

3. Căn cứ Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư và Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, đề nghị Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra hoạt động hành nghề tư vấn pháp luật của Công ty TNHH Tư vấn bất động sản Thuận Thiên và xử phạt vi phạm (nếu có) theo quy định.

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh rất mong những ý kiến, kiến nghị trên đây sẽ được Quý lãnh đạo quan tâm và giải quyết theo thẩm quyền.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Báo Pháp Luật TP.HCM
- Báo Sài Gòn Giải phóng
- Website Đoàn Luật sư
- Lưu VT- HS

TM. BAN CHỦ NHIỆM

CHỦ NHIỆM

(Đã ký & đóng dấu tròn Đoàn Luật sư TP.HCM)

Luật sư Nguyễn Văn Trung

Văn bản được tạo tự động từ luồng OCR LexiGuard. Đã trích xuất 5 vùng tọa độ không gian (Bounding Boxes) chuẩn hóa để đối chiếu điều khoản.